保険業法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、保険業の健全な運営、保険契約者の保護及び保険募集の適正化に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　保険業に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「保険業」とは、人の生存若しくは死亡又は一定の偶然の事故による損害を填補する引受業務をいうをいう。

2　この法律において「保険契約者」とは、保険者との間で保険契約を締結する者をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、保険業の健全な運営、保険契約者の保護及び保険募集の適正化に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

金融庁長官は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、金融庁長官が管理統理する。

2　金融庁長官は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　金融庁長官は、保険業の健全な運営、保険契約者の保護及び保険募集の適正化に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

金融庁長官は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

金融庁長官の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

金融庁長官及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

　金融庁長官は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

　金融庁長官は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

　金融庁長官は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　保険会社の免許及び形態

第21条

保険業は、金融庁長官の免許を受けた株式会社又は相互会社でなければ営めない。

第22条

保険契約者を社員とする相互会社の設立及び社員総会の運営を規定する。

第23条

保険会社の資本金又は基金の総額は、十億円以上でなければならない。

第24条

同一の保険会社が生命保険業と損害保険業を兼営することはできない。

第25条

定款、業務方法書、普通保険約款及び保険料率算出方法書は認可を要する。

第26条

外国保険事業者が国内で引受けを行う場合の支店免許手続を定める。

第27条

保険会社でない者は、その名称中に保険会社たる文字を使用してはならない。

第28条

保険会社の総議決権の二十パーセント以上を保有する株主を審査する。

第29条

常務に従事する役員は、当局の承認なく他の営利企業に従事できない。

第30条

相互会社において、社員総会に代わる総代会を設置することができる。

第4章　業務の範囲及び資産運用規制

第31条

保険の引受け及び資産の運用を固有業務とする。

第32条

他の保険会社の業務の代理、保証、国債等の売買等を行うことができる。

第33条

預金者の保護と同様、資産運用は安全性、収益性及び流動性を確保して行う。

第34条

同一人に対する貸付限度額及び株式保有割合の上限規制を設ける。

第35条

業務上直接必要なものを除き、投機的な不動産保有を禁止する。

第36条

保険会社が子会社とすることができる法人の範囲を厳格に限定する。

第37条

将来の保険金支払に備え、保険料積立金等の責任準備金を積み立てなければならない。

第38条

既に発生した事故に係る未払保険金に対し、支払備金を計上する。

第39条

相互会社社員又は有配当契約者に対する配当は、適正な利益分配基準による。

第40条

契約者保護のため、資産の一部を信託会社に保全信託させることができる。

第5章　保険募集の取締り及び募集人登録

第41条

保険募集を行う代理店及び外交員は、当局の登録を受けなければならない。

第42条

契約締結に先立ち、保険料、保険金支払事由、免責事由等を書面で説明する。

第43条

契約者に対し、事実と異なることを告げ、又は重要事項を告げないことを禁止する。

第44条

不利益を及ぼす方法により既存契約を解約させ、新契約に加入させてはならない。

第45条

保険料の割引、割戻しその他特別の利益を提供して勧誘してはならない。

第46条

顧客のニーズを的確に把握し、これに合致した保険商品を提案しなければならない。

第47条

契約者は、申込日から八日以内であれば、無条件で申込みを撤回できる。

第48条

募集人は、顧客からの相談及び苦情に適切に対処する窓口を置かなければならない。

第49条

保険会社は、その委託した保険代理店の業務について指導監督責任を負う。

第50条

登録を受けない者が保険の募集を行うことは、絶対にしてはならない。

第6章　財務健全性及び早期是正措置

第51条

大災害や急激な株価下落等の通常予測不能なリスクに対する支払余力比率を維持する。

第52条

比率が二百パーセントを下回ったときは、当局は業務改善計画を命ずる。

第53条

数理計算の適正を期するため、資格を有する保険計理人を選任しなければならない。

第54条

保険計理人は、毎期末、責任準備金の積立てが適正であるかの意見書を提出する。

第55条

事業年度終了後、詳細な事業報告書を提出し、一般にディスクローズする。

第56条

特定の契約者に対し、不当に有利な引受け又は便宜を提供してはならない。

第57条

健全な業務運営を確保するため、専任の内部監査部門を置かなければならない。

第58条

保険契約からの反社会的勢力排除条項を定め、不当な保険金請求を阻止する。

第59条

金融庁検査官は、保険会社及び代理店に対し、随時実地検査を実施する。

第60条

法令違反があるときは、業務の改善命令又は停止処分を科する。

第7章　破綻処理及び保険契約者保護機構

第61条

万一の保険会社破綻時に備え、全保険会社を会員とする保護機構を置く。

第62条

生命保険の責任準備金の九十パーセント（損害保険は原則八十〜百％）を補償する。

第63条

破綻会社の契約を引き受ける救済保険会社に対し、機構から資金を贈与する。

第64条

破綻した保険会社は、裁判所及び当局の監督下で他社に契約を包括移転する。

第65条

破綻処理に伴い、予定利率の引下げ等の契約条件の変更を行うことができる。

第66条

破綻保険会社に管財人を派遣し、資産の保全及び債務整理を主導させる。

第67条

破綻を招いた経営陣に対し、厳格な損害賠償請求及び刑事告発を行う。

第68条

免許を受けずに保険業を営んだ者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第69条

特別の利益を提供して募集した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第70条

法人の業務に関して違反行為があったときは、その法人に対しても罰金刑を科する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　金融庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　金融庁長官の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　金融庁長官は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　金融庁長官は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

金融庁長官は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

金融庁長官は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

金融庁長官は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　金融庁長官は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

金融庁長官は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。